



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X

in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 51564 del ruolo generale dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

Parte_1 (P.I. P.IVA_1), in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Cozzi, giusta procura allegata all'atto di citazione

ATTRICE - CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

E

Parte_1 (CF: P.IVA_2), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Madeo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: vendita di cose immobili

Conclusioni per Parte_1.

chiede lo stralcio della documentazione depositata fuori termine dalla controparte di cui contesta la rilevanza e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie istruttorie

Conclusioni contenute nell'atto di citazione : *“Piaccia all'On. Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione respinte:*

In relazione al contratto preliminare di compravendita del compendio immobiliare sottoscritto in data 4.12.2019:

1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta agli obblighi tutti assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita in data 4.12.2019 per i motivi tutti descritti in premessa, per non avere fornito nei termini previsti la documentazione necessaria alla stipula dell'atto specificamente richiesta, per non aver compiuto nei termini previsti le attività necessarie ad ottenere la predetta documentazione, per aver effettuato dichiarazioni mendaci in ordine alla consistenza del compendio immobiliare, ai titoli edilizi autorizzativi, alla presenza di ulteriori opere abusive rispetto a quelle indicate nelle due domande di condono citate nel contratto preliminare, alla conformità dello stato dei luoghi rispetto a quello risultante dalla planimetria catastale e dall'elaborato grafico in atti ed in particolare per le gravi specifiche violazioni agli obblighi contrattualmente assunti come meglio elencate al punto n.20) lettere a,b,c,d,e,f della premessa del presente atto da intendersi qui riportate e trascritte, avendo tali comportamenti inadempiente impedito la stipula dell'atto pubblico di compravendita per la data fissata del 30.6.2020 ;

2. Accertare e dichiarare che alla data del 4.12.2019 ed alla data del 30.6.2020 lo stato di fatto del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita presentava le sostanziali difformità, sia per la sagoma sia per la superficie sia per la individuazione catastale, rispetto allo stato rappresentato nell'elaborato planimetrico e nella planimetria catastale per le difformità tutte specificamente descritte al punto 19) della premessa da intendersi tutte qui riportate e trascritte.

3. Accertare e dichiarare il perfetto adempimento dell'attrice agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita e, conseguentemente dichiarare la legittimità del recesso esercitato dalla società attrice dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 4.12.2019 per i gravi comportamenti inadempienti posti in essere dalla convenuta, come sopra specificati, con conseguente imputabilità alla stessa della omessa stipula dell'atto definitivo di compravendita e, conseguentemente condannare **la convenuta** ex art. 1385 cod. civ. alla corresponsione dell'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale doppio della caparra confirmatoria da quest'ultima percepita contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, con assegno circolare n. 7404216346-07 emesso da Unicredit ;

In ordine al contratto di cessione di azienda in data 4.12.2019

4. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda in data 4.12.2019 descritto in premessa, per sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale del contratto stesso, consistente unicamente nella possibilità per l'attrice di esercitare l'attività di ristorazione, bar, pizzeria, oggetto dell'azienda cedutale, all'interno del locale in Via Perella n. 2 Roma e, per essere stata indotta in errore circa la effettiva volontà della convenuta di trasferirle la proprietà del predetto immobile, essendosi successivamente resa inadempiente all'obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita del compendio immobiliare ove solo è possibile esercitare

l'attività di ristorazione oggetto dell'azienda acquistata.

5. Conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto di euro 80.00,00(ottantamila/00) oltre interessi e rivalutazione, oltre alle spese notarili di trasferimento pari ad euro 4.000/00;

Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”

Conclusioni per Parte_1

Precisa in ogni caso le conclusioni, riportandosi alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale ed insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori e per la rinnovazione della ctu. Comparsa di costituzione e risposta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e respinte ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione: nel merito - respingere tutte le opposte domande in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via graduata, - respingere la domanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda intervenuto con scrittura privata autenticata dal Notaio d.ssa

Persona_1 il 4 dicembre 2019 perché infondata in fatto e diritto;

in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, a) accertato l'inadempimento della Società attrice al contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 4 dicembre 2019 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 7 il 9 dicembre 2019, al n. 3617, serie 1/T), dichiarare il diritto de ‘ Parte_1 a ritenere la caparra confirmatoria versata dalla promissaria acquirente al momento della conclusione del predetto preliminare di vendita; b) accertato che ‘ [...]

Parte_1 occupa illegittimamente e/o abusivamente e/o senza titolo alcuno il compendio immobiliare sito in Roma, località “Valle Chiesa”, Via Francesco Perella n. 2, censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 158, particella 160 sub 2, dichiarare il diritto de ‘ Parte_1

[...] a conseguire la restituzione del predetto compendio immobiliare ed alla indennità per l'occupazione senza titolo dello stesso, e per l'effetto, 1) condannare ‘La Parte_1 all'immediata restituzione del suddetto immobile in favore de ‘ Parte_1 libero da cose e persone; 2) condannare la Controparte_1 all'indennità e/o al risarcimento del conseguente danno in favore de ‘ Parte_1 quantificato per il Pt_2 compreso tra il 4 dicembre 2019 ed il 4 marzo 2021 in euro 90.000,00, ovvero nella maggior o minor somma accertata all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali sulla somma di in anno in anno rivalutata; 3) condannare la Società ‘ Parte_1 al risarcimento del conseguente danno in favore de ‘ Parte_1 quantificato, per il periodo successivo al 4 marzo 2021 e sino all'effettivo rilascio, in euro 6.000,00 mensili, ovvero nella maggior o minor somma accertata all'esito del presente

giudizio, oltre interessi legali sulla somma di in anno in anno rivalutata; in ogni caso e comunque, - con condanna della Società attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione **Parte_1** conveniva in giudizio “ **Parte_1** dinanzi il Tribunale di Roma esponendo :

- che in data 4.12.2019 la società attrice sottoscriveva un contratto preliminare di compravendita, con scrittura privata per atto notaio **Persona_1** - registrato all’Agenzia delle Entrate Roma 7 in data 09.12.2019 al n. 3617 serie 1/T (all.1- atto di citazione), finalizzato all’acquisto, da parte della convenuta, del compendio immobiliare indicato all’art.1 del detto contratto, e, specificatamente: “Il compendio immobiliare sito in Roma, località “ Valle Chiesa “ Via Francesco Perrella n. 2 e precisamente: fabbricato adibito a ristorante con corte annessa pertinenziale, della superficie complessiva, tra coperta e scoperto di mq 3.481. In Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 158, particella 160 sub 2, piano T, int.1, lotto1, edificio1, z.c.6, cat. C/1, cl. 5, mq 569, superficie catastale 561 mq, r.c. euro 8.698,37”; relativamente alla statuizione del definitivo, nel medesimo articolo, le parti pattuivano quanto segue : “ *La parte promittente venditrice dichiarerà nel contratto definitivo di compravendita, con riferimento alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita stesso, che: la planimetria dell’immobile in oggetto è regolarmente depositata in Catasto Fabbricati; che i dati catastali e la planimetria predetta sono conformi allo stato di fatto*”;

-che all’art.2 bis, le parti statuivano che : “*Per patto espresso tra le parti [...] la parte promittente venditrice si obbliga ad effettuare, a tutte sue cure e spese, entro il termine massimo di dieci giorni antecedenti quello fissato per la stipula del contratto definitivo di compravendita ogni e qualsiasi adempimento richiesto dalla legge per la stipula del contratto definitivo di compravendita.*” ;

-che in ordine al prezzo, pattuito nella somma complessiva di € 610.000, le parti, all’art.3 del detto contratto, statuivano quale modalità di pagamento: la corresponsione di €20.000 a titolo di caparra confirmatoria (ricevuti dalla parte promittente acquirente prima della stipula del detto contratto e di cui veniva rilasciata quietanza a mezzo assegno circolare non trasferibile, emesso in data 4.12.19 da **Controparte_2** n. 7404216346-07), 100.000€ da corrispondere in sede di stipula del definitivo, nonché i residui 490.000,00 da pagarsi in settantadue rate mensili, senza interessi per espresso patto fra le parti, a partire da aprile 2021 o, qualora il definitivo fosse stato concluso prima del mese di aprile 2020, con pagamento della prima rata a decorrere dal dodicesimo mese dalla stipula del definitivo;

- che all'art. 6, rubricato "Dichiarazioni urbanistiche", veniva statuito che : "I sigg.ri [...] *Parte_3* e *Parte_4* nelle predette loro qualità, dichiarano e dichiareranno nel contratto definitivo di vendita che " -che l'immobile in oggetto è stato edificato in assenza di autorizzazione amministrativa; -che per l'immobile stesso è stata presentata al Comune di Roma Circoscrizione XVI in data 28.3.1986, prot. 3101(protocollo n.0109322 della Ripartizione XV) domanda di sanatoria per gli abusi edilizi di cui alla legge 28.2.1985 n. 47; [...] -che per l'immobile stesso è stata poi presentata al *CP_3 Roma Controparte_4* in data 30.3.1995, prot. N. 65053, per ampliamento, ulteriore domanda di sanatoria per gli abusi edilizi; [...] -che il Comune di Roma non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria, né ha emesso provvedimento diniego, né ha provveduto a richiedere documentazione integrativa; -che nell'immobile in oggetto non sono state realizzate altre opere tali da richiedere ulteriori licenze edilizie, concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria, autorizzazioni di sorta, ovvero permessi di edificare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. La parte promittente venditrice si obbliga a presentare entro dieci giorni dalla data odierna presso gli Uffici competenti sollecito per il rilascio delle suddette concessioni in sanatoria. "

- che in relazione al contratto definitivo le parti, all'art.9 del preliminare rubricato "Contratto definitivo di compravendita – documentazione", statuivano che: "Il contratto definitivo di compravendita verrà stipulato per rogito di Notaio indicato dalla parte promittente acquirente, da stipularsi entro il 30 giugno 2020. La parte promittente venditrice provvederà a mettere a disposizione del Notaio rogante, nel termine massimo di giorni dieci antecedenti quello fissato, tutta la documentazione da questo richiesta per la stipula, in particolare: -attestato di prestazione energetica in originale; denuncia di variazione catastale con la relativa planimetria, portante esatta indicazione della toponomastica; - rettifica dell'elaborato planimetrico relativo al compendio immobiliare in oggetto";

- che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, veniva prodotta dal tecnico di fiducia del promittente venditore, Arch. *Persona_2*, relazione tecnica costituente, altresì, dichiarazione asseverata dinanzi al predetto notaio (rep. 1797) (all.2 – atto di citazione) dalla quale si evinceva che per l'immobile in questione erano state presentate due istanze di condono edilizio meglio specificate nel detto atto (pag.3 dichiarazione asseverata);

-che nella detta relazione, il tecnico dichiarava, inoltre, che: "La tipologia dell'immobile e le consistenze edilizie [...] corrispondono esattamente a quanto risulta essere oggetto di condono edilizio[...], che pertanto alla luce di quanto sopra esposto, *Parte_5*, da parte dell'ufficio condono edilizio del *Controparte_5* al rilascio delle condizioni edilizie in sanatoria ";

- che la promittente acquirente sarebbe stata, pertanto, assicurata dalla suddetta relazione tecnica e dalla documentazione che la promittente venditrice avrebbe dovuto produrre;
- che la promittente venditrice si faceva espresso carico di richiedere la certificazione di agibilità a proprie cure e spese all'esito delle domande di sanatoria urbanistica;
- che con comunicazione a mezzo pec del 10.6.2020, l'attrice invitava la promittente venditrice alla stipula dell'atto pubblico di compravendita per la data del 30.6.2020 ore 15 (termine indicato nel preliminare entro il quale effettuare la stipula dell'atto definitivo) dinanzi al notaio *Persona_1* (all.3- atto di citazione) e nella medesima comunicazione rammentava che, ai sensi dell'art.9 del contratto preliminare stipulato fra le parti, occorreva che la promittente venditrice producesse la documentazione ivi indicata;
- che alla suddetta comunicazione forniva riscontro *Persona_3* – socia della società della promittente venditrice- la quale inviava in data 17.6.2020 una e-mail contenente quanto ricevuto dall'arch. *Persona_2*, e dunque: due allegati (“Comunicazione *Parte_1* e “Allegato 1”, all.4 – atto di citazione), comunicazione dell'arch. *Persona_2* nella quale lo stesso comunicava che veniva inviata la “Dichiarazione di imminente cambio di proprietà” da parte del notaio incaricato del rogito (all.5 atto di citazione), nonché gli elaborati planimetrici relativi all'immobile oggetto del preliminare (all.5,6 e 7);
- che alla suddetta e-mail, il legale Cozzi chiedeva in data 18.6.2020 per conto della società [...] *Parte_1* di far pervenire la documentazione richiesta già in fase di preliminare (all.8 – atto di citazione);
- che in data 19.6.2020 l'avv. *CP_6* quale legale rappresentante della società “ *Parte_1* inviava comunicazione all'avv. Cozzi, nonché al notaio *Per_1* specificando che in merito ai titoli edilizi da produrre, le due concessioni in sanatoria ivi specificate non erano reperibili, avuto riguardo alle difficoltà causate dall'emergenza pandemica del Covid-19 e che l'istanza n. prot. 81018 del 1995, malgrado i solleciti, non era ancora stata rilasciata(all.9- atto di citazione);
- che la suddetta comunicazione veniva accompagnata da una relazione tecnica dell'arch. [...] *Persona_2* (all.10-atto di citazione);
- che dalla relazione ricevuta in data 19.6.2020 e dall'elaborato planimetrico ricevuto in data 17.6.2020 emergeva una profonda difformità fra quanto ivi riportato e lo stato dei luoghi;
- che in data 26.6.2020 l'avv. Cozzi chiedeva alla controparte di poter esaminare, prima della stipula del definitivo, la documentazione urbanistica citata per la prima volta con pec del 19.6.2020 (all.16-

atto di citazione) e chiedeva, inoltre, un confronto, pur ribadendo la propria intenzione a mantenere fermo l'appuntamento del 30.6.2020 alle 15 finalizzato alla stipula dell'atto pubblico;

- che il detto appuntamento veniva confermato dall'avv. CP_6 il quale nella medesima comunicazione a mezzo pec chiedeva al notaio Per_1 la necessità di eventuale integrazione documentale;

- che, a tal proposito, il notaio replicava, nella comunicazione a mezzo pec del 26.6.2020, che emergevano delle perplessità relativamente alla documentazione (nello specifico, le concessioni in sanatoria rilasciate), invitando tuttavia le parti a mantenere l'appuntamento già fissato per la stipula del rogito al fine di confrontarsi in quella sede, (all.16- atto di citazione);

- che le parti si presentavano dinanzi al notaio Per_1 in data 30.6.2020, come già stabilito, e che la promittente acquirente in quella sede si dichiarava pronta alla stipula dell'atto pubblico, a tal fine esibendo l'assegno circolare di cui all'allegato 18 all'atto di citazione;

- che in quella sede, il notaio Per_1 chiedeva alla promittente venditrice l'esibizione della documentazione richiesta (-le due concessioni in sanatoria rilasciate, non citate nel preliminare; la terza istanza di condono con i relativi bollettini di pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori, non citata nel preliminare; nonché, infine, la denuncia di variazione catastale con la relativa planimetria con l'esatta indicazione della toponomastica e la rettifica dell'elaborato planimetrico relativo al compendio immobiliare in oggetto come richiesto nel contratto preliminare all'art. 9), documentazione della quale, tuttavia, la parte venditrice si dichiarava non in possesso;

- che il notaio, in assenza dei predetti documenti, chiedeva alle parti presenti se fossero ugualmente in grado di confermare la conformità dello stato di fatto dei luoghi rispetto a quello risultante dall'elaborato planimetrico in atti (doc. 19) e dalla planimetria catastale in atti (doc. 20) rinvenute in atti e corrispondenti a quelle inviate dalla promittente venditrice con mail del 17.6.2020;

- che, a tal proposito, la promittente acquirente, esaminata tale documentazione, rilevava la sostanziale difformità della stessa rispetto allo stato di fatto dei luoghi in ordine alla diversa sagoma del fabbricato, nonché alla superficie dello stesso;

- che, a fronte, delle suddette difformità il contratto definitivo non poteva essere stipulato e che, pertanto, la promittente venditrice si era resa gravemente inadempiente a tutti gli obblighi contrattualmente assunti col preliminare (in particolare all'art. 2 bis) e che tale responsabilità era aggravata dalla circostanza per cui la promittente venditrice aveva più volte ricevuto solleciti finalizzati al reperimento della detta documentazione, nonché agli obblighi di correttezza e buona fede, avendo la stessa reso dichiarazioni mendaci (di cui agli artt. 1 e 6 del preliminare);

- che la promittente venditrice solo pochi giorni prima del rogito, con la comunicazione a mezzo pec del 19.6.2020, dichiarava che “in data 1.2.2002 e 14.10.2002 erano state rilasciate due concessioni in sanatoria e che era stata altresì presentata una terza istanza di condono n. 81018 del 1995 per la superfici utile di mq 60”, così confermando che erano state realizzate ulteriori opere abusive;
- che la promittente venditrice si era resa altresì inadempiente rispetto all’obbligo assunto all’art.6 del contratto preliminare, non avendo la stessa presentato entro dieci giorni dalla data del 4.12.2019 presso i competenti Uffici sollecito per il rilascio delle suddette concessioni in sanatoria pur avendo l’Architetto *Persona_2* ricevuto dal notaio *Persona_1* in data 4.12.2019 il modello “ 21 A” sottoscritto e da presentare presso i competenti Uffici e che, dunque, se la promittente venditrice avesse per tempo presentato la detta documentazione avrebbe scoperto le difformità dell’immobile e ne avrebbe potuto richiedere per tempo l’agibilità;
- che la promittente acquirente aveva invece adempiuto a tutti gli obblighi sulla stessa gravanti, avendo la stessa interesse ad addivenire all’acquisto del detto immobile, finalizzato all’attività di ristorazione realizzata dalla società attrice;
- che la promittente venditrice, tramite comunicazione a mezzo dell’avv. Madeo, successivamente alla data fissata per il rogito, in data 15.9.2020 (all.23 – atto di citazione), produceva le due concessioni in sanatoria ritirate nel 2002 e la terza domanda di condono presentata nel 1995 (non citate nel preliminare) ed anche tale documentazione, peraltro incompleta, non consentiva, tuttavia, di dimostrare la conformità fra lo stato di fatto dei luoghi e quello rappresentato catastalmente, nonché nei titoli stessi ed ha pertanto confermato la volontà di recedere dal contratto stante il grave inadempimento della promittente venditrice (all. 25,26,27, 28,29 atto di citazione);
- che in data 4.12.2019 la società attrice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto di cui sopra, stipulava con la convenuta *Parte_1* , un contratto di cessione di azienda (registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 3624) avente ad oggetto l’azienda (avviamento e stigliatura) esercitata dalla convenuta nel compendio immobiliare oggetto di promessa di vendita;
- che la società attrice veniva costituita al fine precipuo di acquistare l’azienda avente ad oggetto l’attività di ristorazione (bar, trattoria e pizzeria) esercitata nel locale sito in Roma Via Perella, 2 facente parte del compendio immobiliare promesso in vendita“;
- che la detta cessione veniva realizzata con scrittura privata, dinanzi al notaio *Persona_1* atto n.3624 (all.30 – atto di citazione);
- che l’atto di acquisto dell’immobile oggetto di causa era finalizzato esclusivamente all’esercizio della detta attività;

- che il contratto di cessione di azienda, stante la impossibilità sopravvenuta della prestazione ivi dedotta (esercizio dell'attività di ristorazione nell'immobile in Via Perella n. 2), doveva pertanto dichiararsi risolto e che, a tal fine, in data 28.9.2020 la società attrice comunicava a mezzo pec alla società convenuta la volontà di recedere dal contratto di cessione d'azienda.

Sulla base di tali premesse in fatto l'attrice deduceva il grave inadempimento degli obblighi assunti da parte della convenuta nel contratto preliminare, nonché accertarsi che alla data del 4.12.2019 ed alla data del 30.6.2020 lo stato di fatto del compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare di compravendita presentava le sostanziali difformità dedotte nel corpo dell'atto, nonché, stante il perfetto adempimento dell'attrice agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, chiedeva dichiararsi la legittimità del recesso esercitato dalla società attrice dal contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 4.12.2019, nonché condannare la convenuta ex art. 1385 cod. civ. alla corresponsione dell'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale doppio della caparra confirmatoria da quest'ultima percepita contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, con assegno circolare n. 7404216346-07 emesso da Unicredit ; nonché accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda in data 4.12.2019 descritto in premessa, per sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale del contratto stesso. Chiedeva, infine, la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto di euro 80.00,00(ottantamila/00) oltre interessi e rivalutazione, oltre alle spese notarili di trasferimento pari ad euro 4.000/00.

Si costituiva in data 9.3.2021 Parte_1 , la quale chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree poiché infondate, sosteneva:

-che la società attrice era stata resa edotta nel corso delle trattative delle difformità edilizie interessanti l'immobile e che tale consapevolezza emergeva da numerose ammissioni menzionate negli atti;

- che la società attrice ammetteva che le due concessioni in sanatoria unitamente alla (terza) domanda di condono, venivano trasmesse nel mese di settembre del 2020 alla promissaria acquirente e che ciò avrebbe certamente consentito di procedere alla stipula;

- che la mancata consegna del certificato di abitabilità al compratore non determinerebbe, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione

al godimento e alla commerciabilità del bene;

-che la società convenuta si era attivata tempestivamente per reperire la documentazione necessaria;

-che la dedotta differente superficie era da ritenersi una irregolarità modesta;

-che le planimetrie fornite dal promittente venditore erano da ritenersi conformi a quelle effettive dei luoghi e che in ogni caso il bene veniva venduto a corpo e non a misura;

-che la tettoia era da intendersi quale pergola lignea e, dunque, non necessitante di alcuna sua menzione sulle planimetrie;

-che, pertanto, non sussisteva in capo alla promittente venditrice alcun obbligo di denuncia di variazione catastale né di rettifica dell'elaborato planimetrico;

-che, pertanto, gli inadempimenti lamentati dall'attrice risultavano di scarsa gravità;

-che doveva ritenersi assente qualsivoglia legame tra il contratto di cessione d'azienda e quello di compravendita dell'immobile stante il silenzio al detto legame nei vari contratti;

-che l'attività poteva esercitarsi in qualsivoglia altro immobile;

-che, tuttavia, la società attrice continuava a detenere l'immobile oggetto di causa e che, pertanto, alla luce della invocata risoluzione, aveva realizzato un'occupazione *sine titulo* di cui la società convenuta chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale.

Sulla base di tali premesse, chiedeva respingersi le domande attoree, in quanto infondate, nonché, in via graduata, respingere la domanda di risoluzione del contratto di cessione d'azienda, nonché, in accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale, riconoscersi l'inadempimento della società attrice del contratto preliminare trascritto consistente nel ritenere la caparra confirmatoria, consentire la liberazione dell'immobile da parte della società attrice, porre in capo alla stessa l'indennità per l'occupazione *sine titulo* dello stesso ,ed, infine, condannare la società attrice alla restituzione del bene immobile occupato e condannarla per il risarcimento del danno provocato alla società attrice per l'occupazione del bene nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2019 ed il 4 marzo 2021, quantificato in euro 90.000,00, nonché, infine, condannare la Società ‘ *Parte_1* al risarcimento del conseguente danno in favore de ‘ *Parte_1* quantificato, per il periodo successivo al 4 marzo 2021 e sino all'effettivo rilascio, in euro 6.000,00 mensili, ovvero nella maggior o minor somma accertata, rassegnando conclusioni come in epigrafe trascritte.

Con ordinanza del 18.3.21, per assenza dei presupposti, veniva rigettato il ricorso proposto dalla società attrice nei confronti della convenuta per sequestro conservativo e la relativa procedura confluiva nel sub procedimento 51564-1/2020 ; indi con ordinanza del 15.4.21 veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data 17.3.2021 dalla società convenuta nei confronti della società attrice al fine di ottenere l'immediata restituzione del compendio immobiliare oggetto di causa, rilevando il giudice il difetto di *fumus* e *periculum* e dando atto altresì della circostanza che

parte ricorrente aveva rifiutato l'offerta della *Parte_1* di restituzione del cespite dietro restituzione quanto meno della somma di euro 40.000,00 per l'avviamento commerciale.

Assegnati i termini ex art.183 co.6 c.p.c. , era ammessa CTU e rigettate le richieste di prove orali . Espletato l'incombente istruttorio , la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.3.2023.

In ragione della vacanza del ruolo già assegnato al giudice dott.ssa Schipani, titolare del procedimento, a seguito di variazione tabellare, lo stesso con provvedimento del 9.1.25 veniva assegnato ad altro magistrato.

All'udienza del 27.2.2025, erano precisate le conclusioni come in epigrafe richiamate e , concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.

2. Le domande relative al preliminare

Le parti hanno formulato delle contrapposte domande di recesso ex art. 1385 c.c. con riferimento al contratto preliminare stipulato in data 4.12.2019 ed avente ad oggetto la compravendita del *compendio immobiliare sito in Roma, località “ Valle Chiesa “ Via Francesco Perrella n. 2 e precisamente: fabbricato adibito a ristorante con corte annessa pertinenziale, della superficie complessiva, tra coperta e scoperto di mq 3.481. In Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 158, particella 160 sub 2, piano T, int.1, lotto1, edificio1, z.c.6, cat. C/1, cl. 5, mq 569, superficie catastale 561 mq, r.c. euro 8.698,37 .*

Parte convenuta ha in verità chiesto che , accertato l'inadempimento della Società attrice al contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 4 dicembre 2019, sia dichiarato il diritto de ‘ [...] *Parte_1* a ritenere la caparra confirmatoria , e quindi deve intendersi implicitamente proposta una domanda tesa al riconoscimento della legittimità del recesso, evincendosi dalla comparsa di costituzione la volontà di sciogliersi dal preliminare .

Il recesso infatti configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto – collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria – e postula necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente.

Proprio per questa sua natura risolutoria, il recesso di cui all'art. 1385 c.c., alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole (ossia imputabile) e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente.

Pertanto, a fronte di reciproche domande di recesso e così come accade in ogni ipotesi di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del

comportamento di entrambi i contraenti, al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr., fra le altre, Cass. 21209/2019).

Ciò che occorre stabilire, dunque, è quale delle parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti (e senza che possa ritenersi a tal fine determinante il solo elemento cronologico; cfr. Cass. 26943/2006), si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (v. Cass. 16530/2003).

2.1. L'inadempimento contestato dall'attrice , promissaria acquirente, attiene alla irregolarità urbanistica del cespite , avendo garantito la promittente venditrice nel preliminare che l'immobile alla data del rogito, da stipularsi entro il 30.6.2020 , sarebbe stato urbanisticamente e catastalmente conforme impegnandosi a consegnare dieci giorni prima del rogito tutta la documentazione urbanistica e catastale attestante la regolarità .

Più nel dettaglio all'art. 6, rubricato *“Dichiarazioni urbanistiche”*, veniva statuito che : *“I sigg.ri Parte_3 e Parte_4 nelle predette loro qualità, dichiarano e dichiareranno nel contratto definitivo di vendita che “ -che l'immobile in oggetto è stato edificato in assenza di autorizzazione amministrativa; -che per l'immobile stesso è stata presentata al Comune di Roma Circoscrizione XVI in data 28.3.1986, prot. 3101(protocollo n.0109322 della Ripartizione XV) domanda di sanatoria per gli abusi edilizi di cui alla legge 28.2.1985 n. 47; [...] -che per l'immobile stesso è stata poi presentata al CP_3 Roma Controparte_4 in data 30.3.1995, prot. N. 65053, per ampliamento, ulteriore domanda di sanatoria per gli abusi edilizi; [...] -che il Comune di Roma non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria, né ha emesso provvedimento diniego, né ha provveduto a richiedere documentazione integrativa; -che nell'immobile in oggetto non sono state realizzate altre opere tali da richiedere ulteriori licenze edilizie, concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria, autorizzazioni di sorta, ovvero permessi di edificare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. La parte promittente venditrice si obbliga a presentare entro dieci giorni dalla data odierna presso gli Uffici competenti sollecito per il rilascio delle suddette concessioni in sanatoria.”*

Ancora all'art. 9 del preliminare rubricato *“Contratto definitivo di compravendita – documentazione”*, si statuiva che: *“Il contratto definitivo di compravendita verrà stipulato per rogito di Notaio indicato dalla parte promittente acquirente, da stipularsi entro il 30 giugno 2020. La parte promittente venditrice provvederà a mettere a disposizione del Notaio rogante, nel termine massimo di giorni dieci antecedenti quello fissato, tutta la documentazione da questo richiesta per la stipula, in particolare: –attestato di prestazione energetica in originale; -denuncia di variazione catastale*

con la relativa planimetria, portante esatta indicazione della toponomastica; - rettifica dell'elaborato planimetrico relativo al compendio immobiliare in oggetto”.

Ebbene nonostante la convocazione per il giorno 30.6.2020 h.15,00 innanzi al notaio *Per_1* (pec del 10.6.2020 -vedi doc. 3) , non vi era la possibilità di procedere al rogito in assenza della documentazione necessaria , di cui parte venditrice avrebbe dovuto chiedere il rilascio, ed anzi in tale contesto emergeva la presenza di un ulteriore richiesta di condono di cui non era stata fatta menzione nel preliminare (vedi carteggio tra avv.Cozzi per l'acquirente e *Persona_3* e avv. *CP_6* , per conto della promittente venditrice docc. da 4 a 14 il cui contenuto è riportato al precedente paragrafo 1) .

Sul punto della conformità urbanistica dell'immobile è stata espletata CTU e l'ausiliario nominato ha accertato che *il Compendio immobiliare, sito nel Comune di Roma, in via Perella n.2, consta di una porzione di terreno (al catasto al foglio 158 - particella 160 - sub 1) di circa 3.750,00 su cui ricade un edificio principale (al catasto - sub 2) adibito a ristorante, di consistenza di mq 569,28 di superficie lorda e mq 493,84 di superficie utile, con adiacenti portici, ed un edificio secondario (non censito al catasto), usato prevalentemente a magazzino, di consistenza di mq 93,91 di superficie lorda e mq 90,33 di superficie utile.*

In generale, lo stato di manutenzione del compendio, sia per la porzione di terreno che per i due edifici, si può considerare scadente per quanto attiene ogni proprio elemento.

Quanto alla regolarità urbanistica ha riscontrato che *l'edificio principale è stato edificato senza titoli autorizzativi. Con la Concessione in Sanatoria n. 14256 del 1.2.2002 (condono 47/1985) è stata sanata parte della superficie dell'edificio pari a mq 423, 79.*

Il successivo ampliamento di superficie utile pari a 104.07 mq risulta non legittimato in quanto la Concessione in Sanatoria n. 286901 del 14.10.2002 (condono 724/94) è stata rilasciata per una consistenza di soli 48 mq. Ne può eventualmente sanare detta superficie l'altra Domanda di Sanatoria n. 81018 del 20.6.1995 giacché presenta fuori dai termini di legge.

L'edificio principale, preso nel suo insieme, risulta quindi non regolare dal punto di vista urbanistico edilizio.

L'edificio secondario risulta edificato senza autorizzazioni e non è oggetto di Domande di Sanatoria per cui non è regolare dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Esterni: i portici e le sistemazioni esterne risultano eseguite senza titoli edilizi autorizzativi.

In ordine alla regolarità catastale ha accertato che *al momento della conclusione del contratto preliminare e all'attualità l'ultima planimetria in atti (protocollo n. 860286 del 22.10.2002) del sub 2 relativo all'edificio principale è difforme per sagoma e distribuzione interna allo stato attuale. L'edificio secondario non è censito al catasto anche se rappresentato nel tipo mappale. I confini catastali non corrispondono ai confini rilevati.*

Ha infine dichiarato che *L'edificio principale e l'edificio secondario non hanno i requisiti necessari per l'ottenimento del certificato di agibilità.*

L'affermazione del CTU relativa alla tardività della terza istanza di condono è stata contestata dalla convenuta , la quale in data 11.12.2024 ha prodotto, a smentita degli asseriti del consulente, nota del Direttore dell'Area CP_4 Parte_6 il quale attesta la tempestività della istanza di condono presentata (vedi doc. V bis depositato in data 11.12.2024 in vista dell'udienza cartolare di PC del 12.12.2024) .

La documentazione prodotta dalla convenuta , ammissibile in quanto di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie , evidenzia in effetti , la tempestività del deposito della istanza di condono e l'ottenimento del titolo edilizio , sia pure in data ampiamente successiva alla introduzione del presente giudizio . In data 24.2.2025 è stata depositata la nota dell'Ufficio Condono, che comunica , in relazione alla Pratica di Condono prot. 0/81018 , *la conclusione dell'iter Istruttorio dell'istanza di Condono sopra menzionata, richiesto in seguito alla procedura stabilita dalla D.A.C. n. 40/2019 la quale ha disposto gli atti di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'istituto del 'Silenzio Assenso' e della 'Procedura Semplificata' con modalita' telematica, allo scopo di definire efficaci azioni finalizzate all'accelerazione dello smaltimento e alla semplificazione delle procedure per la determinazione delle istanze di Condono Edilizio presentate ai sensi e per gli effetti delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R. 12/2004 e ss.mm. e ii. La formazione del Titolo Edilizio in Sanatoria e' subordinata al pagamento di quanto dovuto a conguaglio, a titolo di oblazione, oneri concessori, diritti di segreteria ed eventuali diritti di istruttoria vincoli, etc. (doc. V) ed altresì l'avviso di pagamento dell'importo di euro 21.323,08 dovuto a conguaglio (doc.VI).*

E tuttavia emerge dalla CTU che quanto al Condono 47/1987 (Domanda di Sanatoria n. 109322 del 28.3.1986) per la realizzazione per mq 423,79 di nuova costruzione ad uso commerciale, con 2.173,00 mq di corte annessa (All. 5), *“ad esito di un raffronto tra la planimetria catastale del 23.10.1986 e l'elaborato grafico anch'esso in atti nel fascicolo della domanda di condono, con la planimetria dello stato dei luoghi riprodotta dallo scrivente CTU, si è in grado di accertare che l'area oggetto dell'abuso dichiarato di 423.79 mq, ricade all'interno della attuale sagoma dell'edificio ed è superiore di circa 41.3 mq a quanto rappresentato nella planimetria catastale del 23.10.1986 e*

nell'elaborato grafico in atti nel fascicolo della Domanda di Sanatoria stessa. Inoltre i portici non sono oggetto della Domanda di Sanatoria (vedi Ctu pag 21 e seg.).

Afferma inoltre il CTU che l'edificio principale, di consistenza attuale di mq 569.28 di superficie lorda e mq 493.84 di superficie utile è stato edificato senza titoli autorizzativi. Con la Concessione in Sanatoria relativa al condono 47/1985 è stata sanata parte della superficie dell'edificio pari a mq 423, 79. Il successivo ampliamento di superficie utile pari a 104.07 mq risulta non legittimato in quanto la Concessione in Sanatoria n. 286901 del 14.10.2002 è stata rilasciata per una consistenza di soli 48.00 mq. Ne può eventualmente sanare detta superficie l'altra Domanda di Sanatoria n. 81018 del 20.6.1995 giacché presenta fuori dai termini di legge. L'edificio principale, preso nel suo insieme, risulta quindi non regolare dal punto di vista urbanistico edilizio.

Al di là della non corretta affermazione riguardo alla tardività della presentazione della terza istanza di condono , si osserva che le conclusioni del CTU , che peraltro nel proprio elaborato faceva notare che la documentazione attinente a questa Domanda di Sanatoria, era insufficiente (domanda di sanatoria, priva di rappresentazione grafica, ricevuta di pagamento di oblazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), restano valide quanto alla difformità dell'edificio principale , posto che , da quanto versato in atti dalla convenuta , risulta che questa terza sanatoria fa riferimento a *nuova costruzione annessa ad attività commerciale. Composta da un piano terra destinazione magazzino e bagno mq 60 . (vedi all. 7 alla CTU)*. Quindi dovrebbe trattarsi , tenuto conto della destinazione , dell'edificio secondario (che secondo il CTU sarebbe interamente abusivo e non oggetto di condono in mancanza di elaborati grafici allegati ai condoni che lo ritraggano . In ogni caso si osserva che dalla CTU consta che *l'Edificio secondario (non censito al catasto), usato prevalentemente a magazzino, su un unico piano fuori terra, con pianta di forma rettangolare, con copertura a falda.... ha consistenza di mq 93,91 di superficie lorda e mq 90,33 di superficie utile*. E quindi sarebbe in ogni caso non interamente condonato.

La posizione assunta dalla convenuta sul tema del terzo condono pare in verità contraddetta da quanto si è sin qui riportato testualmente dalla istanza medesima (allegato 7 alla CTU) , secondo la convenuta il terzo condono , infatti, gioverebbe alla sanatoria integrale dell'edificio principale (pag.7 comparsa conclusionale) e quindi non vi sarebbe stato più alcun ostacolo al trasferimento del bene , mentre il secondo edificio (ritenuto integralmente abusivo dal CTU) non sarebbe oggetto di promessa di vendita poiché ricadente identificato dal subalterno 3 (foglio 158, particella 160) non menzionato nel contratto. La tesi è infondata posto che in ogni caso la costruzione insiste sulla particella 160 oggetto di trasferimento (*fabbricato adibito a ristorante con corte annessa pertinenziale, della superficie complessiva, tra coperta e scoperto di mq 3.481*).

Ritiene questo giudice inoltre che la documentazione relativa al terzo condono non consente di individuare esattamente a quale *abuso* si riferisca, ma da quanto si legge nella istanza esso è semmai riferito proprio all'edificio destinato a magazzino, come risulta del resto confermato da quanto asserito dallo stesso ct di parte convenuta (vedi osservazioni alla CTU dell'ing *Per_4* a pag.7) .

Conclusivamente quindi la affermazione del CTU circa la non conformità urbanistica del bene va tenuta ferma sebbene con le integrazioni che si sono testé illustrate (si rinvia qui all'elaborato di CTU e alla risposta puntuale alle osservazioni del ct di parte convenuta ing *Per_4* a pag. 28 e seg e segnatamente a quanto osservato dal CTU circa l'obiezione del mancato ricalcolo delle superfici utili, applicando fattori correttivi, e ciò al fine delle determinazione delle superfici sanate , vedi pag 31).

Quanto alla non conformità catastale la affermazione del CTU che la nega , alla data delle verifiche dallo stesso condotte , non può trovare smentita.

2.2. Accertata la non conformità urbanistica del cespite nei limiti dianzi detti , occorre quindi verificare se sussista una condotta gravemente inadempiente di parte convenuta tenuto conto del dettato contrattuale.

L'attrice contesta che :

-in violazione dell'art. 2 bis) del contratto preliminare la promittente venditrice si è resa inadempiente all'obbligo di *“effettuare entro il termine massimo di giorni dieci antecedenti quello fisato per la stipula del contratto definitivo ogni e qualsiasi adempimento richiesto dalla legge per la stipula del contratto definitivo di compravendita“*. In spregio a tale obbligo, la promittente venditrice ha omesso di effettuare nel termine indicato: il sollecito per il rilascio delle concessioni in sanatoria, la denuncia di variazione catastale con la relativa planimetria portante l'esatta toponomastica, la rettifica dell'elaborato planimetrico (come specificato all'art 9).

- In violazione dei principi di correttezza e buona fede la promittente venditrice all'art. 6) del contratto preliminare ha reso dichiarazioni mendaci affermando che: *“per l'immobile è stata presentata domanda di sanatoria in data 28.3.1986 prot. 3101 e, per un ulteriore ampliamento, una seconda domanda di sanatoria in data 30.3.1995 prot. 65053 e che il Comune di Roma non ha provveduto ad emettere provvedimenti in sanatoria, che nell'immobile in oggetto non erano state realizzate altre opere tali da richiedere ulteriori licenze edilizie, concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria, autorizzazioni di sorta ovvero permessi di edificare.”* *Per_5* avrebbe falsamente affermato che le domande di sanatorie erano tre .

Si contesta alla convenuta di non essersi attivata tempestivamente al fine del rispetto del termine essenziale per il rogito del 30.6.2020 .

Orbene parte convenuta contesta la natura essenziale del termine fissato in contratto per il rogito . Giova precisare che, anche a voler escludere nel caso di specie che il termine pattuito dalle parti per la stipulazione del preliminare possa essere qualificato come essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c. (ed in effetti mancherebbe una espressa previsione in tal senso nel contratto , peraltro per giurisprudenza costante non decisiva al fine di qualificare il termine come essenziale-vedi per tutte Cass. 10353/2020-dovendo l'accertamento di fatto del giudice tenere soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto) , resta in ogni caso da accertare se il mancato rispetto del termine non essenziale possa in ogni caso integrare grave inadempimento.

A tal proposito va peraltro anche escluso che nella specie sia emersa la prova di un accordo in merito alla sua proroga.

E' la analiticità della clausola del contratto relativa alla conformità urbanistica e *rubricato dichiarazioni urbanistiche* (art.6) - ove pur dichiarandosi la natura abusiva dell'immobile, si fa menzione analitica di due condoni con indicazione degli importi pagati a titolo di oblazione e dello stato delle relative procedure e con attestazione di veridicità della affermazioni ed elaborati rese in sede di istanze di condono , con impegno della venditrice ad attivarsi entro 10 giorni dal preliminare per ottenere le relative sanatorie - a denunciare un preciso interesse della promissaria acquirente a stipulare il definitivo , una volta acquisita una situazione di certezza in ordine alla regolarità urbanistica del cespite , proprio in quanto destinato ad attività di ristorazione (sulla incidenza della mancanza di agibilità sulla possibilità di esercitare l'attività produttiva o commerciale vedi Cons Stato sez.III 26661/2018 secondo cui *la costante giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere-Consiglio di Stato, sez. IV, 14/10/2011, n. 5537-. Il legittimo esercizio dell'attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell'autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata*”). Ed è sempre la destinazione commerciale del bene che non rende poi così influente il rispetto della tempistica relativa al reperimento della documentazione e alla stipula del rogito, come fissata in contratto.

Basta qui rilevare che la definitiva accelerazione della pratica relativa al terzo condono è stata ottenuta dalla parte convenuta in forza di inoltro di richiesta di procedura semplificata prot. QI

2024/86311 del 28-04-2024 secondo quanto stabilito dalla D.A.C. n. 40/2019 la quale ha disposto gli atti di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'istituto del 'Silenzio Assenso' e della 'Procedura Semplificata' con modalità telematica, allo scopo di definire efficaci azioni finalizzate all'accelerazione dello smaltimento e alla semplificazione delle procedure per la determinazione delle istanze di **Controparte_4** (vedi doc.V cit), quindi con una attività tardiva che avrebbe potuto essere esplicitata tempestivamente al fine di tutelare l'interesse della controparte ad avere contezza in tempi certi dell'esito positivo delle sanatorie. E quindi la promittente venditrice non può che ritenersi come gravemente inadempiente rispetto all'impegno assunto nel preliminare teso a salvaguardare l'interesse della controparte ad un sollecito legittimo avvio della attività nel cespite oggetto di trasferito.

A ciò si aggiunge poi la perdurante irregolarità urbanistica come accertata dal CTU e di cui s'è detto al paragrafo che precede e la difformità catastale, ostative quindi al conseguimento dell'agibilità .

Di contro non può ritenersi che controparte si sia immotivatamente sottratta alla stipula del definitivo, poiché come detto vi è stato più di un sollecito al reperimento della documentazione e quindi la formale convocazione innanzi al notaio per il rogito (doc. 3).

Ciò posto va dichiarata la legittimità del recesso esercitato da **Parte_1** e condannata la convenuta al pagamento del doppio della caparra in favore della attrice pari ad euro 40.000,00 .

2.3 Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta relativa alla indennità di occupazione del cespite, deve ritenersi che a far data del legittimo recesso dal contratto preliminare stipulato fra le parti, relativo al compendio immobiliare anzi descritto, l'occupazione esercitata da parte attrice del detto immobile deve qualificarsi *sine titulo* (vedi recesso del 28.9.2022 sub doc. 29 attrice) sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, intervenuto in data 4.10.2021 .

Come è noto nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "*in re ipsa*", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "*sine titulo*", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero

dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Cass. Sez. 3, 25/05/2021, n. 14268).

Nella specie parte convenuta ha prodotto alcune offerte per la locazione del complesso immobiliare pervenutegli nel periodo in cui il bene era illegittimamente detenuto da *Parte_1* (doc. da 1 a 4 allegati alla seconda memoria 183 co.6 c.p.c.) ed ha quindi prospettato un lucro cessante per la mancata locazione del bene.

Quanto al valore locativo del cespite il CTU, rispondendo ad apposito quesito , ha affermato che stante le irregolarità urbanistiche, gli edifici non hanno un valore locativo per la finalità di ristorazione, ha tuttavia proceduto alla quantificazione del valore locativo per ogni eventuale utilità ai fini del giudizio indicandolo in euro 5000,00 mensile (vedi CTU pag. 25 e seg).

Ebbene l'orientamento dianzi ricordato del giudice amministrativo conferma l'assenza di un valore locativo del cespite per fini commerciali nel periodo di occupazione abusiva (sett.2021 /ott.2022) risultando il bene irregolare da un punto di vista urbanistico e privo di agibilità.

La domanda va dunque rigettata.

3. La domanda relativa alla cessione di azienda

Con contratto di cessione di azienda stipulato in data 4.12.2019, avendone corrisposto interamente il prezzo pattuito di euro 80.000,00 di cui euro 40.000,00 per l'avviamento ed euro 40.000,00 per la stigliatura presente nel locale, *Parte_1* ha acquistato l'azienda di ristorazione de [...] *Parte_1* esercitata nel compendio immobiliare oggetto del preliminare .

Non vi sono quindi dubbi circa il collegamento negoziale tra i due negozi posto che l'acquisto dell'azienda de La Mimosa non poteva che essere legata all'acquisto dei locali ove la stessa era esercitata , tant'è che nel contratto di cessione di azienda è valorizzato anche l'avviamento .

Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. 22/09/2016, n. 18585)

Il recesso dal preliminare per inadempimento imputabile alla promittente venditrice giustifica quindi anche la risoluzione della cessione di azienda , non potendo l'esercizio della attività commerciale della azienda acquistata avere il normale corso nei locali di via Perella 2 per fatto imputabile alla convenuta , finalità economica concreta cui tendevano i due contratti collegati.

Alla risoluzione segue l'accoglimento della domanda restitutoria del pagamento del prezzo nonché il riconoscimento di euro 4000,00 (vedi doc. 33 attrice) quale danno emergente relativo alle spese notarili per l'atto di cessione .

Sulle obbligazioni di restituzione del doppio della caparra e ripetizione del prezzo ex art.2033 c.c. trattandosi di obbligazione di valuta sono dovuti interessi in misura legale ex art.1284 co.4 c.c. dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo ; quelle di CTU vanno definitivamente poste a carico della attrice giusta soccombenza .

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accerta la legittimità del recesso esercitato da la Parte_1 dal contratto preliminare stipulato fra le parti e, per l'effetto, condanna la Parte_1 ,parte promittente venditrice, alla restituzione del doppio della caparra in favore della attrice , promissaria acquirente, pari ad euro 40.000,00 oltre interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda;
- 2) Dichiara risolto il contratto di cessione di azienda, funzionalmente collegato al preliminare, e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione del corrispettivo pari ad euro 80.000,00 ed euro 4000, 00 per spese notarili , il tutto oltre interessi come sopra;
- 3) Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
- 4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice, che liquida in euro 14.103,00 per compensi ed euro 759,00 per spese oltre iva cpa e spese generali al 15% e pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.

Roma 18.6.2025

Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci